

LAGO RANCO, 08 OCT. 2025

DECRETO EXENTO N° 2927

**REF.: DENIEGA TOTALMENTE SOLICITUD
DE INFORMACION N°MU128T0001539 POR
LO QUE SE INDICA**

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y el Decreto Exento N°3.608 de fecha 06 de diciembre de 2024, que ratifica el fallo del Tribunal Electoral Regional que proclama Alcalde de la Comuna de Lago Ranco a Don Miguel Meza Shwenke por el periodo 2024-2028;
2. La Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública y su Reglamento aprobado por Decreto N° 13, emitido por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia.
3. El Decreto Afecto N°1.331 de fecha 08 de mayo de 2024, que aprueba el nuevo texto refundido y sistematizado del reglamento de organización y funcionamiento interno de la I. Municipalidad de Lago Ranco.
4. Lo establecido en la Constitución Política de la República de Chile en su Artículo 19° numeral 4 que establece el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales
5. Lo establecido en los Artículos 2° y 7° de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada
6. La Decisión de Amparo Rol Amparo Rol C67-25 y C4281-25, ambos emitidos por el Consejo para la Transparencia.
7. El Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.
8. El Decreto Exento N°805 de fecha 12 de marzo del año 2025, que modifica parcialmente decreto exento N°1577 de fecha 04.06.2024, que establece nuevo orden de subrogancia para el cargo de secretaria municipal y deja sin efecto decreto exento N°3719 de fecha 23.12.2024.
9. Resolución N°491 que aprueba texto de la instrucción General del Consejo para la Transparencia sobre invocación y prueba de la causal de secreto o reserva por distracción indebida

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 20 de septiembre de 2025, don Víctor Villegas Uribe, persona natural, ha ingresado solicitud de acceso a la información a esta corporación edilicia, siendo su número de ingreso MU128T00011615, requiriendo la siguiente información: **"Antecedentes de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco, acompañado de su Memoria Explicativa, año 2025. Observaciones Modificación Plan Regulador Comunal Lago Ranco, de acuerdo al artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Archivos adjuntos WhatsApp_Image_2025_07_30_at_215804__2__1_.jpeg" Formato de entrega de la información: Electrónico/PDF".**
1. Que la solicitud de información señalada en el punto precedente fue derivada a la Dirección de Planificación quien es la Unidad encargada la actualización del Plano Regulador, y quienes han señalado lo siguiente: "En relación a su solicitud, es dable

- señalar que a la fecha esta Corporación Edilicia se encuentra en proceso de aprobación de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco, estando en la actualidad en el trámite de revisión de las instancias regionales contempladas en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y estando para su total aprobación en los siguientes trámites: 1. Informe sobre sus aspectos técnicos de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, 2. pronunciamiento del Concejo Regional, 3. promulgación del Gobierno Regional, 4. toma de Razón de Contraloría General de la República, y 5. Publicación de Diario Oficial.”
2. Por lo anterior, no es posible acceder a su solicitud de acceso a la información por ahora, en virtud del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley N° 20.285, la cual dispone lo siguiente:
Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.”
 3. Que se ha tenido a la vista el certificado de fecha 06 de octubre de 2025, emitido por el Director de la Dirección de Planificación, quien certifica que la I. Municipalidad de Lago Ranco se encuentra trabajando en la actualización del Plano Regulador Comunal, pero este aún se encuentra en proceso de elaboración, ya que, se encuentra en trámite de revisión de las instancias regionales contemplada en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
 4. Que se ha tenido a la vista el certificado de fecha 06 de octubre de 2025, emitido por la Administradora Municipal de la Dirección de Administración, Quien certifica que esta entidad edilicia se encuentra trabajando en la actualización del Plano Regulador Comunal, pero que en la actualidad este no se encuentra debidamente sancionado, porque aún se encuentran pendientes aprobaciones de otros organismos públicos y estas son necesarias para su implementación.
 5. Que el la decisión de amparo Rol: C4281-25 establece: “Que, respecto de la causal de reserva formulada por la reclamada resulta atinente tener presente que la hipótesis de reserva establecida en el 21° N°1 letra b) de la Ley de Transparencia, contempla que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente “tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”. Además, según lo previsto en el artículo 7 N°1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes “todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios”. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79- 09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos

copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación

6. *Que en un caso similar se cita la decisión de amparo Rol: C67-25 establece: “Que, como lo ha señalado reiteradamente este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos roles A12-09, A79-09 y C248-10, entre otras, la configuración de esta causal de reserva, requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, respecto del primer requisito, debe existir, además, un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, la aplicación de la causal supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. En dicho contexto, respecto a la primera de las circunstancias exigidas para la configuración de la causal, la reclamada ha señalado que lo pedido tiene relación con antecedentes con el proyecto “Construcción Planta de Compostaje, Ancud” que, en la actualidad, se encuentra en periodo de respuesta a observaciones planteadas por parte del Gobierno Regional de Los Lagos en su etapa de Admisibilidad; configurándose por tanto el primer supuesto de la hipótesis de reserva alegada por el órgano. Que, en cuanto a la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, la reclamada arguyó que el proyecto consultado ha sido sometido a diversas modificaciones, tanto en su perfil metodológico como en sus equipos y equipamientos involucrados, al igual que en su presupuesto final, con la finalidad de definir el proyecto a licitar, el cual, según señaló, no se encuentra afinado. En este sentido agregó que al ser un proyecto que se encuentra con observaciones y sujeto a diversas modificaciones de parte del municipio mediante sus formuladores, la entrega de la información requerida podría generar imprecisiones, generando falsas expectativas o información equívoca a los posibles oferentes o la comunidad en general, al no existir una definición final del proyecto. De igual manera, acceder a lo solicitado afectaría el principio de igualdad de los oferentes, toda vez que se vulneraría el principio de la libre concurrencia, entregándose información privilegiada o relevante que beneficiaría al reclamante por sobre los posibles interesadas en participar del proceso licitatorio que se lleve a cabo en relación al proyecto de marras”*
7. *Que en la práctica si se accediese a la entrega de información por parte de la I. Municipalidad de Lago Ranco, pudiese afectar el debido cumplimiento de las funciones de este municipio, ya que el proyecto de actualización aún no ha sido debidamente autorizado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, ni aun no ha existido un pronunciamiento del Consejo Regional, y aun se encuentra pendiente la toma de Razón de Contraloría General de la República, y su respectiva Publicación de Diario Oficial. Que una vez que esta actualización se encuentre debidamente aprobada se puede acceder a la entrega de los documentos que sirvieron como base para su elaboración.*
8. *En el mismo sentido se debe indicar que la propuesta de actualización del Plano Regulador Comunal trabajada por la Dirección de Planificación puede tener*

modificaciones, ya que están pendientes aprobaciones de otros órganos, por lo que no es una propuesta definitiva y que puede variar a la que efectivamente sea la actualización de Plano Regulador Comunal, porque corresponde solo a una propuesta que aun debe ser aprobada mediante resolución fundada.

9. Que a juicio de esta Corporación Edilicia corresponde denegar totalmente la solicitud de acceso a la información MU128T00011615, ingresada por don Víctor Villegas Uribe, amparándose en el artículo 21 N°1 letra B de la Ley de Acceso a la Información Pública.
10. Que una vez aprobada la actualización del Plano Regulador Comunal este será público, y será publicado en el Portal de Transparencia Activa de este servicio en Ítem N°7 de actos con efectos sobre terceros y en el caso de que el solicitante requiera los antecedentes que sirvieron de base para su elaboración puede solicitarlos por medio de Solicitud de acceso a la información y le serán entregados, por ser información pública, pero no podemos acceder a su solicitud por ahora.

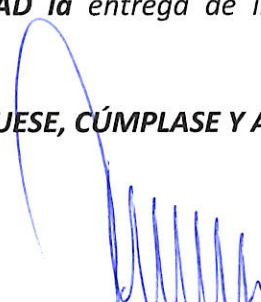
DECRETO:

- 1.- **DENIEGEUSE EN SU TOTALIDAD** la entrega de información de la solicitud de información MU128T0001615

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIA SORIANO GOMES
Secretaria Municipal (S)



MIGUEL MEZA SHWENKE
Alcalde



MMS/CSG/SIR/LVR/bmm

Distribución: C.C Of. de Partes. C.C Transparencia C.C Administración
C.C Jurídico